



Terms and Conditions of Use

Fundify Crowdfunding Platform

1. Aceptación de los Términos

Bienvenido a Fundify. Al acceder y utilizar nuestra plataforma, usted acepta estar legalmente obligado por estos Términos y Condiciones de Uso (los “Términos”). Si no está de acuerdo con alguno de los términos aquí descritos, le solicitamos que no utilice Fundify. Estos Términos constituyen un acuerdo legal entre usted y Fundify y rigen su uso de la plataforma.

2. Descripción del Servicio

Fundify es una plataforma de crowdfunding que permite a individuos y organizaciones recaudar fondos para diversos proyectos. La plataforma facilita la conexión entre los creadores de proyectos y los patrocinadores que desean contribuir financieramente. Fundify no garantiza el éxito de ninguna campaña ni la correcta gestión de los fondos recaudados por parte de los creadores.

3. Elegibilidad

Para utilizar Fundify, usted debe tener al menos 18 años de edad y tener la capacidad legal para celebrar contratos vinculantes. Al registrarse en la plataforma, usted declara y garantiza que cumple con estos requisitos.

4. Registro de la Cuenta

Para acceder a ciertas funciones de Fundify, es necesario registrarse y crear una cuenta. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de toda la actividad que ocurra en su cuenta. Notifíquenos de inmediato si sospecha de cualquier uso no autorizado de su cuenta. Fundify no será responsable de ninguna pérdida o daño que resulte del incumplimiento de esta obligación de seguridad.

5. Contenido del Usuario

Usted es el único responsable del contenido que publique, transmita o comparta en Fundify, incluyendo, entre otros, texto, imágenes, videos y archivos (el “Contenido del Usuario”). Usted declara y garantiza que posee todos los derechos sobre su Contenido del Usuario y que este no infringe los derechos de terceros. Fundify se reserva el derecho de eliminar cualquier Contenido del Usuario que considere inapropiado, ofensivo o que viole estos Términos.

6. Conducta del Usuario

Al utilizar Fundify, usted se compromete a no:

- Violar ninguna ley o regulación aplicable.
- Publicar contenido falso, engañoso o difamatorio.
- Acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios.
- Utilizar la plataforma para fines ilegales o no autorizados.
- Interferir con el funcionamiento normal de Fundify.
- Intentar obtener acceso no autorizado a cuentas de otros usuarios.

Fundify se reserva el derecho de suspender o cancelar su cuenta si usted viola alguna de estas normas de conducta.

7. Propiedad Intelectual

La plataforma Fundify y todo su contenido, incluyendo, entre otros, software, diseño, texto, gráficos y logotipos, son propiedad exclusiva de Fundify o de sus licenciantes y están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Usted se compromete a no copiar, modificar, distribuir o crear trabajos derivados basados en la plataforma o su contenido sin el consentimiento previo por escrito de Fundify.

8. Donaciones y Pagos

Fundify facilita las donaciones entre los patrocinadores y los creadores de proyectos, pero no es responsable de la gestión de los fondos recaudados. Los patrocinadores son responsables de verificar la legitimidad de los proyectos antes de realizar una donación. Fundify se reserva el derecho de cobrar tarifas por el uso de la plataforma, que se detallarán en la sección de tarifas.

9. Exclusión de Garantías

Fundify se proporciona “tal cual” y “según disponibilidad”. No ofrecemos garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción. No garantizamos que la plataforma sea ininterrumpida, libre de errores o segura. Usted utiliza Fundify bajo su propio riesgo.

10. Limitación de Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Fundify no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuencial o punitivo que surja del uso o la imposibilidad de usar la plataforma, incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios, datos o buena voluntad. En ningún caso la responsabilidad total de Fundify excederá la cantidad que usted haya pagado a Fundify en los últimos seis meses.

11. Indemnización

Usted se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a Fundify, sus afiliados, directores, empleados y agentes de cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluyendo honorarios de abogados) que surjan de su uso de la plataforma, su Contenido del Usuario o su violación de estos Términos.

12. Modificaciones a los Términos

Fundify se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento, publicando la versión actualizada en la plataforma. Es su responsabilidad revisar periódicamente los Términos. El uso continuado de Fundify después de la publicación de las modificaciones constituye su aceptación de los nuevos Términos.

13. Terminación

Fundify puede suspender o cancelar su acceso a la plataforma en cualquier momento, con o sin causa justificada. Usted puede cancelar su cuenta en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a través de contact-user@fundify.com.

14. Ley Aplicable y Jurisdicción

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de [Jurisdicción]. Cualquier disputa que surja en relación con estos Términos se resolverá exclusivamente en los tribunales de [Jurisdicción].

15. Disposiciones Finales

Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre usted y Fundify con respecto al uso de la plataforma y reemplazan cualquier acuerdo anterior o contemporáneo. Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida o inaplicable, las demás disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables. La falta de ejercicio por parte de Fundify de cualquier derecho o disposición de estos Términos no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.

Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos, por favor contáctenos a través de contact-user@fundify.com.

Resumen

Este documento detalla los Términos y Condiciones de Uso para la plataforma de crowdfunding Fundify. Al utilizar Fundify, los usuarios aceptan estar legalmente obligados por estos términos, que cubren aspectos como la descripción del servicio, la elegibilidad, el registro de la cuenta, la conducta del usuario, la propiedad intelectual, las donaciones y pagos, la exclusión de garantías, la limitación de responsabilidad, la indemnización, las modificaciones a los términos, la terminación, la ley aplicable y las disposiciones finales. La fecha de actualización de estos términos es el 01/01/2025 y el correo de contacto para cualquier consulta es contact-user@fundify.com.